

Ministério da Agricultura e Pecuária

SECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFA-MG Nº 3, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre o procedimento de aplicação de sanções contratuais no âmbito da Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de Minas Gerais.

O SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 292, caput, da Portaria nº 561, de 11/04/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 71, de 13/04/2018, Seção 1, página 7 (Regimento Interno da Secretaria Executiva - SE/MAPA), resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A aplicação de sanções contratuais no âmbito da Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de Minas Gerais observará os procedimentos elencados nesta Instrução Normativa.

Art. 2º Diante uma suposta ocorrência de falhas, fraude ou outro tipo de infração à licitação ou ao contrato, que poderá ser identificada diretamente pelo pregoeiro, agente de contratação, fiscal ou gestor do contrato, pelo recebimento de uma denúncia, reclamação de usuários dos serviços ou outro meio, é indispensável que haja a abertura de processo administrativo específico para apurar as ocorrências.

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS

Art. 3º O procedimento de apuração e aplicação de sanção seguirá as seguintes fases e etapas:

FASE PRELIMINAR

I - Abertura de processo relacionado ao processo de contratação, devendo-se inserir os seguintes documentos no processo:

a) Edital ou Aviso de Contratação Direta;

b) Termo de Referência;

c) Contrato ou instrumento equivalente;

d) Portaria ou Ofício de designação dos fiscais e gestores;

e) Eventuais documentos que indiquem ou evidenciem a ocorrência da infração.

II - O Fiscal do Contrato emitirá o Registro de Infração, contendo a descrição clara dos fatos, as cláusulas legais ou contratuais infringidas e a sanção aplicável, e o encaminhará para o Gestor do Contrato.

III - O Gestor do Contrato emitirá o Ofício de Notificação e o encaminhará para a empresa, juntamente com o Registro de Infração e demais documentos, se houver, abrindo-se o prazo para apresentação de contraditório e ampla defesa.

FASE DA DEFESA PRÉVIA

IV - Apresentada a defesa, ou esgotado o prazo para tal sem manifestação da empresa, o Gestor do Contrato emitirá relatório ou nota técnica, no qual deverão ser consignadas todas as ocorrências, sugerindo a aplicação ou não da sanção correlata e adequada, bem como a rescisão do contrato, se for o caso, e o encaminhará ao Coordenador de Administração.

FASE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO

V - O Coordenador de Administração, após a análise dos documentos constantes nos autos, exarará sua decisão pela aplicação ou não da sanção, por intermédio de despacho fundamentado. Não sendo provida a defesa, aplicará a sanção em primeira instância e notificará a empresa, concedendo-lhe prazo para recurso.

§ 1º Quando a sanção a ser aplicada for multa e/ou impedimento de licitar e contratar, o Coordenador de Administração facultará à empresa apresentar suas alegações finais antes da decisão.

§ 2º Quando a sanção a ser aplicada for unicamente a sanção de advertência, haverá a supressão da fase de alegações finais, desde que sejam atendidas as condições da Orientação Normativa CJU-MG nº 71, de 14 de novembro de 2018.

FASE RECURSAL

VI - Interposto recurso, caso não seja provido pelo Coordenador de Administração, o mesmo deverá fazer a subida dos autos, submetendo o recurso ao Superintendente para decisão em segunda instância.

VII - O Superintendente, em decisão fundamentada, manifestar-se-á sobre a manutenção ou não da sanção, que pode ser total ou parcial. Caso não seja provido o recurso, aplicará a sanção em segunda instância e devolverá o processo à Coordenação de Administração para que se notifique a empresa da decisão e se registre a penalidade no SICAF.

Art. 4º Após o esaurimento das possibilidades de recurso, que ocorrerá após a manutenção da penalidade em decisão de segunda instância ou pela preclusão temporal por não haver, no prazo regulamentar, recurso da decisão em primeira instância, será aplicada a sanção e será feito o registro no SICAF.

§ 1º A data de aplicação ou prazo inicial da sanção a ser informada no SICAF é o dia da decisão em segunda instância, ou o dia útil subsequente ao último dia para apresentação do recurso da decisão em primeira instância, no caso de trânsito em julgado por preclusão temporal.

§ 2º O Ofício de Notificação conterá a finalidade da notificação, a descrição clara dos fatos, as cláusulas legais ou contratuais infringidas, a sanção correspondente, o rito procedimental do processo administrativo sancionador ao qual o licitante/contratado será submetido, os meios para apresentação da defesa e recurso, as informações sobre acesso aos autos, dentre outros, de forma a conferir a plenitude do contraditório, a ampla defesa e a transparência do ato administrativo.

§ 3º O Gestor do Contrato poderá avocar a iniciativa pela emissão do Registro de Infração quando, nos processos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, extinção dos contratos, entre outros, estiverem presentes os pressupostos para instauração de processo sancionatório.

§ 4º Caso a infração seja cometida durante o procedimento licitatório, as atribuições do Fiscal do Contrato e do Gestor de Contrato acima descritas caberão, respectivamente, ao pregoeiro ou agente de contratação e ao chefe da Divisão de Aquisições e Logística.

§ 5º Nos contratos regidos pela Lei 14.133/2021, se a infração for passível de sanção de impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, o processo de responsabilização será conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Caso necessário, poderão ser realizadas diligências para a complementação de informações ou provas complementares necessárias à instrução.

Art. 6º Caso sejam encontradas inconsistências na instrução do procedimento ou irregularidades formais, a exemplo de inobservância de prazos pela Administração, os autos devem ser devolvidos ao setor de origem para regularização.

Art. 7º Após a análise da defesa e documentos que a instruem, se for constatado que o comportamento do licitante/contratado não corresponde a uma infração, ou que os argumentos trazidos podem ser aceitos por possuírem justificativa capaz de afastar a sanção prevista, os autos do procedimento podem ser arquivados, por intermédio de despacho fundamentado, após a anuência do chefe imediato e da autoridade competente para aplicar a sanção.

§ 1º O despacho fundamentado deve conter, de forma expressa, os motivos que levaram à conclusão de que o fato não corresponde a uma infração, ou que os argumentos do licitante/contratado podem ser aceitos por possuírem justificativa capaz de afastar a sanção prevista.

§ 2º A anuência da autoridade superior traduz-se numa forma de controle dos atos de fiscalização.

Art. 8º No caso em que a decisão do recurso puder alterar a decisão anterior e agravar a sanção, a autoridade deve notificar o particular para formular alegações antes da decisão.

Art. 9º O recurso/pedido de reconsideração terá efeito suspensivo da decisão recorrida até que gere decisão final.

Art. 10. Caberá à Coordenação de Administração dirimir dúvidas decorrentes da aplicação desta Instrução Normativa, bem como expedir informações e definir procedimentos complementares.

Parágrafo único. Na instrução do processo, a fim de se observar a padronização da atuação administrativa, deverão ser utilizados os modelos de documentos disponibilizados pela Coordenação de Administração.

Art. 11. Os instrumentos convocatórios e contratos deverão fazer menção a esta Instrução Normativa e seu procedimento de aplicação de sanções contratuais.

Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SFA-MG nº 2, de 29 de maio de 2024.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

EVERTON AUGUSTO PAIVA FERREIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ

PORTARIAS DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

A SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 262 do Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, aprovado pela Portaria nº 561, de 11 de abril de 2018; os Art. 41 e 50 do Anexo I do Decreto nº 11332, de 1º de janeiro de 2023; e tendo em vista o disposto no Decreto nº 5741, de 30 de março de 2006 e na Instrução Normativa nº 22, de 20 de junho de 2013, resolve:

Nº 1.592 - Art. 1º Habilitar o Médico Veterinário EDUARDO FELIX SCHAMBERLAIN, inscrito no CRMV-PR sob nº 22258, para fins de emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA para suínos, equinos, asininos e muare nos municípios autorizados do Estado do Paraná, observando as normas e dispositivos legais em vigor (Processo nº 21034.012243/2024-59).

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 1440, de 26 de agosto de 2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Nº 1.593 - Art. 1º Cancelar, a pedido do profissional, a habilitação concedida ao Médico Veterinário JEAN CARLOS HORN TAVARES, inscrito no CRMV-PR sob nº 14341, para fins de emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA, de acordo com o item VII do Art. 9º da Instrução Normativa nº 22, de 20 de junho de 2013 (Processo nº 21034.012213/2024-42).

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 2979, de 27 de agosto de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JULIANA AZEVEDO CASTRO BIANCHINI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

PORTARIA SDA/MAPA Nº 1.201, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos Artigos 22 e 49, do Anexo I, do Decreto nº 11.332, de 1º de janeiro de 2023, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, na Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, no Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020, Lei Ordinária nº 14515 de 29 de dezembro de 2022, no art. 143 da Portaria nº 52, de 15 de março de 2021, e o que consta do Processo nº 21000.022033/2023-85, resolve:

Art. 1º Fica alterado o Anexo VIII da Portaria nº 52, de 15 de março de 2021, passando a vigorar com as seguintes alterações:

"ANEXO VIII
OUTROS INGREDIENTES AUTORIZADOS NAS FORMULAÇÕES COMERCIAIS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS COM USO APROVADO PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA

SUBSTÂNCIA	OUTROS NOMES	CAS*	INS**	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO, REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO E CONDIÇÕES DE USO
Acetato de amônio	Sal de amônio do ácido acético; etanoato de amônio; ammonium acetate, acetic acid; ammonium ethanoate, azanium acetate	631-61-8	264	Conservante / regulador de acidez	Concentração máxima de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) no produto formulado.
Ácido acético	Ácido acético glacial; acetic acid; acetic acid, glacial	64-19-7	260	-	Concentração máxima de 8% (oito por cento) no produto formulado.
Ácido ascórbico	Vitamina C; L-ácido ascórbico; ascorbic acid; L-ascorbic acid	50-81-7	300	-	-
Ácido cítrico	Ácido cítrico anidro; citric acid; citric acid anhydrous	77- 92-9	330	-	-
Ácido cítrico monoidratado	Citric acid monohydrate	5949 -29-1	-	-	-
Ácido fosfórico	Ácido ortofosfórico; phosphoric acid; orthophosphoric acid	7664-38-2	388	Regulador de acidez/ acidulante	Concentração máxima de 1,5% (um vírgula cinco por cento) no produto formulado.
Ácido fumárico	Fumaric acid; (E)-butenedioic acid	110-17-8	297	-	-
Ácido láctico	Lactic acid; propanoic acid, 2-hydroxy	50-21-5	270	-	-
Ácido sórbico	Sorbic acid; 2,4-Hexadienoic acid; 11044-1; (2E,4E)-hexa-2,4dienoic acid; 2E,4Ehexadienoic acid	110-44-1	200	Conservante	Concentração máxima de 1% (um por cento) no produto formulado.
Ácido sulfúrico	Sulfuric acid, oil of vitriol, óleo de vitríolo, sulfato de hidrogênio	7664-93-9	513	Conservante / estabilizante / regulador de pH	Somente nas formulações de produtos microbiológicos e na concentração máxima de 0,1% (zero vírgula um por cento).
Açúcar	Sacarose; açúcar refinado; açúcar de cana; açúcar de beterraba; B- glucopyranosyl—Dfructofuranoside	57-50-1	-	Nutriente (substrato nutritivo)	Desde que isentos de componentes não autorizados neste Regulamento Técnico.